Centro Javeriano de Competitividad

Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara

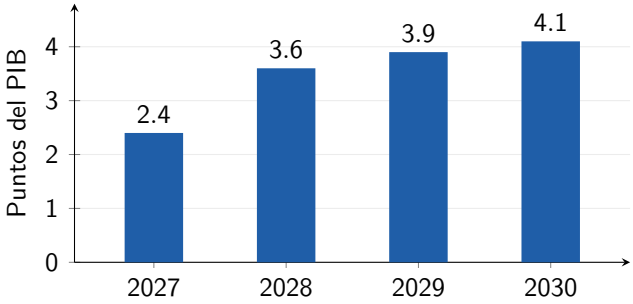
# La Ley de Rescate Económico

Oliver Pardo

Centro Javeriano de Competitividad
3 de noviembre de 2026

# Efecto sobre el balance fiscal

Exposición de motivos Tabla 14




**Hacienda proyecta 4,1 puntos del PIB** de mejora anual en 2030 frente al escenario sin la ley. El objetivo es frenar el crecimiento de la deuda.

# Desagregación del ajuste

Exposición de motivos Tabla 14

| Tipo | Medida (puntos del PIB) | 2027 | 2030 |
|---|---|---|---|
| I | IVA, neto de EfectIVA | 0,2 | 1,1 |
| I | Renta de personas naturales | 0,1 | 0,6 |
| I | Tabaco y bebidas alcohólicas para salud | 0,5 | 0,5 |
| I | Ingresos esperados por efectos macroeconómicos | 0,1 | 0,5 |
| G | Personal | 0,0 | 0,5 |
| I | Rebajas de renta empresarial, patrimonio y plásticos | -0,2 | -0,5 |
| I | Aportes de empleadores a salud, SENA e ICBF | 0,6 | 0,5 |
| G | Eficiencia, fondos y transferencias | 0,4 | 0,3 |
| I | Cotizaciones de personas a salud | 0,3 | 0,2 |
| I | Carbono, otros saludables, sobretasa financiera y gestión | 0,1 | 0,2 |
| G | Mayor gasto en SGP | 0,0 | -0,2 |
| G | Contratos de prestación de servicios | 0,2 | 0,2 |
| R | Reasignación de las cajas a salud (sin subir el aporte) | 0,1 | 0,2 |
| I | Normalización y alivios tributarios | 0,1 | 0,0 |
| | **Total del proyecto** | **2,4** | **4,1** |

I: ingresos G: gasto R: reasignación Orden por magnitud en 2030.

# La reforma amplía el IVA y devuelve una parte

Proyecto de Ley Art. 42 46 106.4.b

| Bien (ejemplos de cambios) | Antes (2026) | Proyecto (2028) | Art. PL |
|---|---|---|---|
| Banano y manzana | Excluidos | 19 % | 42 |
| Tomate y cebolla frescos | Excluidos | 19 % | 42 |
| Queso fresco | 0 % (exento) | 19 % | 46 |
| Café tostado | 5 % | 19 % | 106.4.b |
| Pastas sin cocer ni rellenar | 5 % | 19 % | 106.4.b |

Excluido: no cobra IVA y el IVA de insumos queda como costo. Exento al 0 %: permite recuperar el IVA de insumos.

Estatuto Tributario, arts. 424, 468, 468-1 y 477. Proyecto, art. 42, art. 46 y art. 106. Régimen general, sin excepciones territoriales. Ejemplo: con precio sin IVA constante de $100.000, pasar de 5 % a 19 % eleva el precio de $105.000 a $119.000 (13,3 %).

# EfectIVA depende del IVA atribuible a cada persona

Proyecto de Ley Art. 38 39 40

- Desde 2028 devuelve 100 % a pobres y al tramo de menores ingresos de población vulnerable. Otros tramos reciben 50 %, 40 % o 30 %.
- El techo legal mensual es de hasta 5,5 UVT por beneficiario, equivalente a **$288.057** con UVT 2026.
- La pobreza extrema tiene un monto mínimo, aun sin IVA registrado. La reglamentación fija su valor.

**El reto operativo es identificar las compras y pagar la devolución completa y a tiempo.**

Artículos 38–40. Tope y tramos sujetos a reglas de actualización y reglamentación. Se incluyen facturas y documentos equivalentes. No se exige tarjeta de manera general para compras al contado.

# El IVA llega a más envíos de bajo valor

Proyecto de Ley Art. 106.4.a

- Hoy ciertos envíos de hasta **US$200** desde EE.UU. ingresan sin IVA, según las condiciones del tratado.
- Según Inexmoda, parte de los pedidos de **Shein y Temu sale de EE.UU.**, aunque los bienes se fabriquen en China.
- El proyecto elimina esa exclusión. Para un bien gravado al 19 %, una base de US$100 genera US$19 de IVA.

**DIAN proyecta $1,7 billones en 2027 para el conjunto de importaciones afectadas, no solo estas plataformas.**

Art. 106.4.a, desde la vigencia general. Exposición, pp. 96–98, estimación pendiente de reproducción. Ruta logística reportada por Inexmoda (2026). El arancel tiene reglas distintas. La aplicación del IVA debe conciliarse con el TLC.

# El gasto se ajusta en contratación y personal

Proyecto de Ley Art. 17 (OPS) 16 (personal)

- **OPS.** El gasto se reduce 50 % en 2027 frente a 2026, en las entidades del presupuesto nacional. Desde 2028 puede crecer hasta la inflación.
- **Personal.** El gasto nominal se reduce 20 % en 2028 frente a 2027, excluyendo a la Fuerza Pública. En 2029 y 2030, el límite es la meta de inflación más 0,5 puntos.

**El ahorro neto depende de cómo se ejecuten los recortes.**

Artículos 16 y 17. Suprimir cargos o contratos puede implicar costos de transición y afectar servicios. El ahorro no equivale automáticamente al porcentaje de la apropiación.

# Renta incorpora una tarifa marginal del 9 %

Proyecto de Ley Art. 48

| Base gravable anual | Hoy | Proyecto |
|---|---|---|
| Hasta 720 UVT | 0 % | 0 % |
| Más de 720 y hasta 1.090 UVT | 0 % | 9 % |

720 UVT = \$37.709.280 al año, o \$3.142.440 por mes.
1.090 UVT = \$57.087.660 al año, o \$4.757.305 por mes.

**Son ingresos gravables después de la depuración. No son salarios brutos.**

Ejemplo con base de 900 UVT: impuesto de $(900 - 720) \times 9\,\% = 16,2$ UVT. Equivale a \$848.459 al año o \$70.705 por mes.

Artículo 48. Conversión con UVT 2026. El equivalente mensual divide la base anual entre 12. La tarifa del tramo solo se aplica al exceso sobre 720 UVT.

# Menores deducciones elevan la base del impuesto

Proyecto de Ley Art. 47 49 106.1

| Beneficio y tope anual | Hoy | Proyecto |
|---|---|---|
| Deducción adicional por dependiente | 72 UVT | Se elimina |
| Tope de la exención laboral del 25 % | 790 UVT | 630 UVT |
| Tope global de exentas y deducciones | 1.340 UVT | 1.180 UVT |

**La exención laboral máxima pasa de $41.375.460 a $32.995.620 al año.** La deducción adicional eliminada equivale a $3.770.928 por dependiente al año, hasta cuatro dependientes.

Art. 47, art. 49 y art. 106.1. UVT 2026. Se conserva el límite global del 40 %. La deducción por dependientes del artículo 387 del ET es distinta y no se elimina por esta disposición. Una deducción reduce la base, no el impuesto peso por peso.

# Las empresas vuelven a pagar aportes hoy exonerados

Proyecto de Ley Art. 20

| Salario del trabajador | Salud | SENA | ICBF |
|---|---|---|---|
| Hasta 2 mínimos | 0 % | 0 % | 0 % |
| Más de 2 y hasta 3 | 4 % | 1 % | 1 % |
| Más de 3 | 8,5 % | 2 % | 3 % |

Hoy, las sociedades elegibles están exoneradas por trabajadores con salarios inferiores a diez mínimos.

**Con cuatro mínimos, el aporte adicional de la empresa suma $945.489 al mes.**

Artículo 20, desde enero de 2027. Ejemplo con mínimo 2026 y sociedad hoy exonerada: 13,5 % de $7.003.620. No incluye el aporte del trabajador. Hay reglas especiales, incluida exoneración para personas naturales con dos a cinco trabajadores.

# SENA e ICBF dependerían más de la nómina

Proyecto de Ley Art. 20 106.1

- Las mayores contribuciones empresariales sustituyen parte de los recursos que hoy aporta la Nación.
- El artículo 106 deroga el artículo 243 del ET, que reserva una parte de renta empresarial y establece garantías de financiación.
- El aporte adicional **no implica un aumento equivalente del presupuesto total** de estas entidades.

**El proyecto aumenta sus recursos propios y flexibiliza la transferencia de la Nación.**

Exposición, pp. 50–51, y artículo 106. ET 243 asigna 2,2 puntos de tarifa al ICBF y 1,4 al SENA. El artículo 20 conserva ajustes presupuestales por necesidades, sin reproducir el piso automático de ET 243.

# La tarifa empresarial general baja al 31 %

Proyecto de Ley Art. 57

| | Hoy | 2027 | Desde 2028 |
|---|---|---|---|
| Tarifa general de renta | 35 % | 33 % | 31 % |

Una empresa con renta gravable de $1.000 millones pagaría $350 millones a la tarifa actual y $310 millones al 31 %, antes de otros ajustes.

**Hacienda estima un costo de 0,4 puntos del PIB anual entre 2028 y 2030 por esta rebaja.**

Artículo 57 y tabla 14. Ejemplo aislado, con base constante y sin sobretasas, descuentos ni tasa mínima. El mayor crecimiento no garantiza por sí solo recuperar el recaudo perdido.

# El trabajador aporta más a salud por encima de dos mínimos

Proyecto de Ley Art. 21

| Salarios mínimos | Aporte |
|---|---|
| Hasta 2 | 4 % |
| Más de 2 y hasta 4 | 5,5 % |
| Más de 4 y hasta 5 | 6 % |
| Más de 5 y hasta 10 | 6,5 % |
| Más de 10 y hasta 15 | 7 % |
| Más de 15 y hasta 20 | 7,5 % |
| Más de 20 y hasta 25 | 8 % |

Hoy, el aporte ordinario del trabajador dependiente es **4 %**. Con cuatro mínimos, o $7.003.620 mensuales, pasa de $280.145 a $385.199.

**$105.054 de aporte adicional a salud cada mes.**

Artículo 21, desde enero de 2027. Ejemplo con salario e IBC iguales y mínimo 2026. La tarifa aplica a todo el IBC del tramo. Independientes y regímenes especiales tienen reglas diferentes.

# Un cuarto del aporte a las cajas pasa a salud

Proyecto de Ley Art. 22 23 24




**El aporte empresarial se mantiene en 4 % de la nómina.** Cambia su distribución. El fondo de protección al cesante (FOSFEC) aporta excedentes disponibles al cierre de 2026 y permite usar ciertos saldos posteriores para sanear pasivos de salud.

Artículos 22–24. El punto a ADRES representa el 25 % del aporte del 4 %, no de todos los ingresos de las cajas. Los saldos del FOSFEC tienen condiciones y protección de obligaciones. Su traslado no es ingreso permanente.

# La normalización ofrece un trato especial al incumplimiento

Proyecto de Ley Art. 70

- Quien tenga activos omitidos o pasivos inexistentes a enero de 2027 puede normalizarlos con una tarifa de **15 %**.
- La inclusión no genera renta por el activo omitido y excluye sanciones y acción penal por la omisión normalizada.
- Un activo omitido con base de **$1.000 millones** genera **$150 millones** de normalización.

**Recauda una vez y plantea un problema de equidad frente a quienes declararon oportunamente.**

Artículo 70. Declaración independiente hasta el 30 de junio de 2027. La tarifa grava la base del activo o pasivo, no una renta anual. No legaliza activos de origen ilícito. Activos digitales tienen un régimen separado.

# RUGE ofrece tarifas menores a grandes inversiones

Proyecto de Ley Art. 69

Régimen especial para proyectos de inversión nueva.

| Sector | Inversión UVT | Miles de millones $ |
|---|---|---|
| Infraestructura, energía, recursos naturales | 8.140.000 | 426,3 |
| Industria y economía digital | 5.530.000 | 289,6 |
| Agroindustria, turismo y otros servicios | 2.580.000 | 135,1 |

**Renta de 20 %** si la ejecución empieza en 2027–2028, o **26 %** desde 2029, con estabilidad de 16 años. Incluye minería, energía y construcción, entre otras actividades.

Excluye comercio y actividades inmobiliarias.

Artículo 69. RUGE: Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial. UVT de la fecha de solicitud, aquí convertida con UVT 2026. Exige inversión nueva, ejecución y compras nacionales. Prima anual de 0,1 % de inversión acumulada ejecutada. Costo fiscal agregado no cuantificado en tabla 14.

# El artículo 95 abre una vía de alivio a Ecopetrol

Proyecto de Ley Art. 95

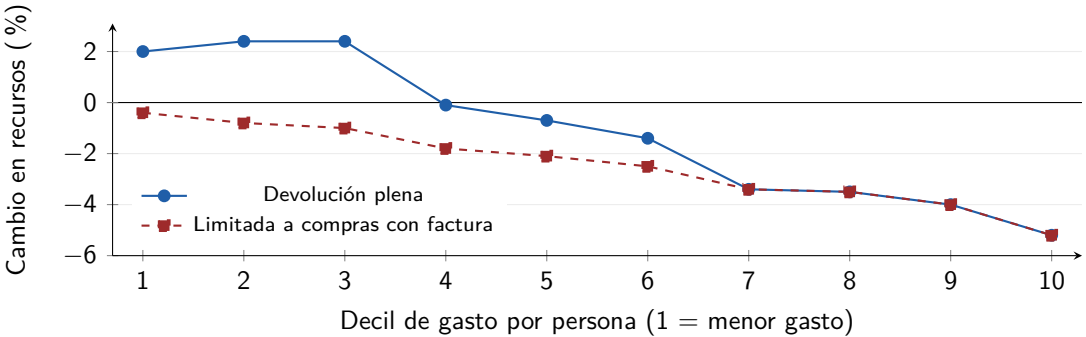
- La DIAN podrá transar o conciliar tributos de importación de combustibles, por declaraciones hasta diciembre de 2025.
- Exige disputas superiores a **2 millones de UVT**, cerca de **$104.748 millones** con UVT 2026.
- Permite usar doctrina más favorable vigente en cada operación. Exige cambio posterior de criterio, proceso sin fallo firme y ausencia de fraude.

**Ecopetrol y Reficar tienen disputas documentadas. Su beneficio efectivo depende de cada expediente.**

Artículo 95. Ecopetrol, comunicados de 6 de mayo y 26 de junio de 2025. La norma no las nombra ni limita el beneficio a ellas. El umbral usa UVT al determinar la obligación.

# Las ganancias de los hogares pobres dependen de la devolución

Medidas simuladas Arts. 20–21 27–40 42–49 56 106




Con devolución plena ganan los tres primeros deciles. Con devolución limitada a factura, todos pierden en promedio.

Fuente: Jairo Núñez Méndez (2026), *Bienestar social y Ley de Rescate Económico*, borrador del 30 de octubre, tabla 1, p. 8. ENPH 2016–2017, versión calibrada. Recursos = mayor entre ingreso disponible y gasto. Incluye IVA, renta, cotizaciones e impuestos saludables, no toda la reforma. Supuestos y límites en el anexo.

# El ajuste necesita una distribución defendible

Preferencias comentadas Art. 69 70 95

- El proyecto combina recortes, mayores aportes y cambios tributarios. La necesidad del ajuste sigue vigente.
- Su efecto depende de ejecutar los recortes, recaudar los ingresos y hacer funcionar la compensación del IVA.
- Las preferencias de RUGE, la normalización y los tratamientos sectoriales exigen justificar beneficiarios y costos.

**El Congreso debe corregir preferencias injustificadas y asegurar una devolución del IVA que funcione.**

Valoración del autor sobre el texto radicado. El costo de los beneficios no cuantificados permanece desconocido. Esta presentación explica una selección de medidas y no certifica el ajuste neto del proyecto.

# Anexo. Falta medir la cobertura de las compras

Marco propuesto para EfectIVA Art. 38 39 40

- La DIAN dispuso reportes de facturas para **17,4 millones de personas** en 2025. No informa allí su distribución por ingresos.
- Una factura a "consumidor final" registra la venta, pero no identifica al beneficiario de la devolución.
- Para evaluar EfectIVA hace falta cruzar compras e IVA identificados con población elegible, territorio y tipo de comercio.

DIAN, Informe de gestión 2025, pp. 14–15. Personas con reportes disponibles no equivale a compradores frecuentes ni a cobertura de todo su consumo.

# Anexo. Qué supone la incidencia por deciles



- **Base.** ENPH 2016–2017 actualizada y calibrada a los recaudos oficiales. Deciles de gasto, no de ingreso.
- **Factura.** Se aproxima por el lugar de compra. La cobertura simulada no mide la facturación electrónica de 2026.
- **Incidencia.** Cantidades y empleo constantes. El mayor aporte del empleador se atribuye íntegramente al trabajador.
- **Devolución.** Elegibilidad aproximada por decil. No simula el mínimo para pobreza extrema ni resta la compensación de IVA vigente. No cubre recortes de gasto ni rebajas empresariales.

Jairo Núñez Méndez (2026), *Bienestar social y Ley de Rescate Económico: microsimulación con la ENPH, focalización de EfectIVA y escenario de crisis fiscal*. Documento técnico, borrador para discusión del 30 de octubre, pp. 4–7 y 14. Cálculos reproducidos en la gráfica desde su tabla 1, no desde los microdatos. Material compartido por Daniel Wills en Mesa Fiscal el 1 de noviembre.

# Anexo. Convenciones y fuentes

- **Versión**: proyecto radicado de 334 páginas, exposición y 106 artículos. Documento oficial de Cámara.
- **UVT**: $52.374 en 2026. DIAN, Resolución 238 de 2025. Conversiones ilustrativas, no valores nominales futuros.
- **Salario mínimo**: $1.750.905 en 2026. Decreto 159 de 2026. Sin auxilio de transporte.
- **Billón**: un millón de millones de pesos. Las tasas de renta de personas naturales son marginales. Las de salud se aplican al IBC del tramo.

Fuentes por diapositiva y cálculos reproducibles en el repositorio. El texto radicado es una propuesta, no una ley vigente. Corte de preparación: 3 de noviembre de 2026.